

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námítky:

1. Riziko poklesu hodnoty nemovitostí a atraktivity bydlení

Nesouhlasím s návrhem, neboť může vést ke zhoršení atraktivity bydlení a poklesu hodnoty nemovitostí v okolních obcích. Větrné elektrárny vysoké až 250 metrů budou výrazně viditelné v širokém okolí a mohou negativně ovlivnit kvalitu bydlení, rekreační hodnotu krajiny i zájem o bydlení v regionu. Dlouhodobé působení hluku, blikání stínů a nočního osvětlení může zhoršit obytné prostředí v okolních obcích.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality zásahu.

2. Charakter regionu nelze měnit bez veřejné debaty

Mám za to, že navržené akcelerační oblasti představují nepřípustnou industrializaci venkovské krajiny bez patřičné veřejné debaty. Vymezením tří akceleračních oblastí přímo nad obcemi se zásadním způsobem mění charakter území, ve kterém lidé žijí. Tento posun od venkovské krajiny k energeticko-průmyslové krajině přitom nikdy nebyl předmětem otevřené veřejné debaty s obyvateli a dotčenými obcemi.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

3. Brownfieldy a průmyslové plochy zůstaly nezohledněny

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace nedostatečně prověřuje umístění VTE na brownfieldech, v průmyslových areálech, podél dálnic a v jiných již narušených územích. Směrnice RED III preferuje umístění OZE na narušených plochách právě proto, aby byly minimalizovány zásahy do volné krajiny. Návrh tuto preferenci formálně zmiňuje, ale fakticky volí volnou krajinu jižního Plzeňska, aniž by řádně zdůvodnil, proč byly alternativy odmítnuty.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů.

4. Posun problémů na investora není záruka pro občany

Nesouhlasím s tím, aby řešení zásadních otázek bylo přeneseno na investora v dalších fázích. Pokud je řešení hlukových studií, biologických průzkumů či monitoringu úhynů přeneseno na budoucího investora, vzniká riziko střetu zájmů. Tyto klíčové podklady by měly být součástí transparentního územně plánovacího procesu, ne dodatkem placeným investorem.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

5. Monitoring nezachráněných jedinců chráněných druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace spoléhá na monitoring úhynů u druhů, u nichž jsou jednotlivé ztráty populačně významné. U druhů, jako jsou velcí dravci či vzácní netopýři, je každý uhynulý jedinec populačně významný. Strategie založená na sledování úhynů a následných korekcích je u takových druhů eticky i právně problematická.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip předběžné opatrnosti.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: USGS (2018). Fatality Estimator User's Guide. United States Geological Survey.

6. Akcelerační režim omezí standardní posouzení vlivů

Nesouhlasím s aplikací akceleračního režimu, neboť omezí standardní procesy posuzování vlivů, které jsou pro tak rozsáhlé záměry nezbytné. Zařazením lokality mezi akcelerační oblasti se snižuje rozsah standardních posouzení EIA a souvisejících procesů. Pro lokalitu s prokazatelnými střety to znamená oslabení ochrany obyvatel i přírody – přesně to, čemu má RED III v akceleračních oblastech předcházet.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb.; směrnice EIA 2011/92/EU.

7. Účast veřejnosti je pouze formální

Nesouhlasím s tím, že účast veřejnosti je v procesu pouze formální a probíhá až nad de facto hotovým návrhem. Aarhuská úmluva i SEA směrnice požadují, aby se veřejnost mohla zapojit již ve fázi, kdy jsou ještě otevřené možnosti. V tomto případě je veřejnost zapojena až ve fázi vypořádání připomínek, kdy je obtížné principiální podobu návrhu zásadně měnit.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny.

8. Nevratné narušení charakteru kulturní krajiny

S vymezením akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v navržené podobě nesouhlasím, neboť dojde k nevratnému narušení charakteru kulturní krajiny jižního Plzeňska. Jižní Plzeňsko si dosud zachovalo otevřené horizonty, drobnou mozaiku polní krajiny a kulturní krajinné dominanty (kostely, kapličky, návsi). Soubor větrných elektráren o výšce do 250 metrů by se stal dominantou na úkor stávající kulturní dominanty obcí. Jde o trvalý zásah na desetiletí, který nelze technicky kompenzovat.

Právní podklad: § 12 a § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

Vzhledem k uvedeným důvodům žádám o vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řeňče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a o důsledné prověření alternativních, méně konfliktních lokalit.

V dne

Podpis: